

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๔/๒๕๔๙  
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๖๗/๒๕๕๒

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแซงฮง  
เทศบาลตำบลหนองสอ

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๖/๒๕๔๗  
หมายเลขแดงที่ ๔๖๗/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าจ้าง) เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด ๒ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดี เลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ในวงเงินก่อสร้าง ๑,๙๗๔,๐๔๗ บาท ซึ่งตามสัญญาข้อ ๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้รับแบบแปลนการก่อสร้าง



/จากผู้ถูกฟ้องคดี...

จากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งเรื่องอุปสรรคการก่อสร้างเนื่องจากต้องรอการแก้ไขแบบก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีและเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับมอบพื้นที่ในการก่อสร้าง และมีการแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเริ่มทำงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จจากเดิมเริ่มงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดงานแล้วเสร็จวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แก้ไขเป็นเริ่มงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดงานแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิค่าปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป หลังจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ ส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินค่าปรับ จำนวน ๔๑๕,๔๓๓.๕๗ บาท ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผิดสัญญาหรือส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่องแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

๒. คืนเงินค่าปรับ จำนวน ๔๑๕,๔๓๓.๕๗ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อที่ ๑ และข้อที่ ๓ ไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งศาลต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาหรือไม่ หรือผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับคืนหรือไม่ เพียงใด ซึ่งหลังจากศาลพิจารณาแล้วไม่ว่าผลจะเป็นประการใดย่อมมีผลบังคับตามคำขอท้ายฟ้องในข้อ ๑ โดยปริยาย ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ ๓ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของการชนะคดี ไม่มีกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อที่ ๑ และข้อที่ ๓ ไว้พิจารณา



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่ปรากฏว่าสัญญาจ้างดังกล่าว หน้าที่ ๓ มีจำนวน ๒ ฉบับ มีข้อความเหมือนกันต่างกัน เฉพาะกำหนดวันเริ่มทำงานและวันสิ้นสุดสัญญาในข้อ ๕ ข. โดยฉบับแรกกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ส่วนสัญญาฉบับที่สองกำหนดให้เริ่มงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเอกสารตามสัญญาฉบับที่สองเป็นเอกสารที่ไม่ชอบตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อปรากฏว่าการแก้ไขวันที่เริ่มงานและกำหนดวันแล้วเสร็จของสัญญาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ และทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับน้อยลง เมื่อเอกสารดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการเสนอผ่านเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นหรือมีเหตุผลว่าเหตุใดต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือปฏิบัติตามสัญญาฉบับแรก ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการส่งมอบงานล่าช้าต้องเสียค่าปรับวันละ ๑,๙๗๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ รวม ๒๑๑ วัน เป็นเงิน ๔๑๖,๗๒๕ บาท

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามสัญญาจ้างฉบับแรก ระบุให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานก่อสร้างในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีจนกระทั่งวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งลงงานก่อสร้าง ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ไม่ทันก็ควรที่จะยกเลิกสัญญาฉบับแรก เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับขยายเวลาก่อสร้างพร้อมทำสัญญาฉบับที่สอง ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี คือ นายพันธ์ บุญมา ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ เช่นเดียวกันกับสัญญาฉบับแรก จึงเห็นว่าความแตกต่างของสัญญาทั้งสองฉบับแทบไม่มี เพราะต่างก็เป็นนิติกรรมที่กระทำขึ้นด้วยความสมัครใจ และผู้มีอำนาจต่างมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับที่สองแต่อย่างใด เมื่อสัญญา



/ฉบับที่สอง...

ฉบับที่สองขยายเวลาก่อสร้างจากเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ สิ้นสุดในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ขยายเป็นเริ่มก่อสร้างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๕๑ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๒๑๑ วัน จึงไม่ชอบเพราะยังอยู่ในระยะเวลาทำงานตามสัญญา ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาฉบับที่สองไม่สามารถใช้บังคับได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น นั้น สัญญาดังกล่าวผู้มีอำนาจดำเนินการแทนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอง มิได้มีเหตุจงใจหรือถูกขู่เชิญแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาฉบับที่สอง เป็นสัญญาที่ทำขึ้นมาลอยๆ ไม่มีการเสนอเหตุผลก็เป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการต่อไป มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ข้อ ๕ ข. ไม่มีข้อกำหนดใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องส่งมอบพื้นที่ก่อนจึงจะเริ่มทำการก่อสร้างได้ ประกอบกับในการทำสัญญาจ้างใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยต้องทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อนลงมือทำงาน ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนกับผู้ถูกฟ้องคดีมาแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ และในครั้งนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการก่อสร้างทันที โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีหนังสือแจ้งลงงานฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีอาจทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาก็น่าจะยกเลิกสัญญาฉบับแรก เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่านิติสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีหาได้เริ่มทำงานตามสัญญาไม่ จนเมื่อใกล้สิ้นอายุสัญญาผู้ฟ้องคดีจึงทำหนังสือแจ้งลงงาน โดยคาดหวังให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีคงทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ก็คงจะยกเลิกสัญญาฉบับแรก เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดไว้ ดังนั้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิเสธได้ นอกจากนั้น ตามประกาศสอบราคา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้ผู้สนใจดูสถานที่ก่อสร้างได้ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕



/เวลา ๑๐ นาฬิกา...

เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา และกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาของการทำงานไว้ว่า ให้ผู้เสนอราคาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบถึงสภาพพื้นที่ตั้งแต่แรกก่อนการเสนอราคาและทราบดีว่าเมื่อเข้าทำสัญญาแล้วระยะเวลาการทำงานตามสัญญาต้องเริ่มต้นทันที แต่ผู้ฟ้องคดียังฝืนลงนามในสัญญาโดยไม่ขอชะลอการทำงานก่อน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับสภาพพื้นที่แล้วแต่แรก เพราะหากผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อขัดข้องที่ไม่สามารถเข้าทำงานได้ตั้งแต่แรก ผู้ถูกฟ้องคดีคงหาทางเยียวยาทำให้เกิดปัญหา เช่นนี้ ส่วนเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นสัญญาจ้างฉบับที่สอง นั้น เป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีเหตุผลในการจัดทำขึ้นว่าทำขึ้นมาใหม่หรือทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์อะไร ใช้แก้ไขปัญหสำหรับโครงการใดและที่สำคัญข้อความในกระดาษนั้นหาได้มีข้อความที่กล่าวถึงข้อความเดิมของสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ว่าสัญญาเดิมมีปัญหาอุปสรรคการทำงานเช่นใด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการทำงานหรือต้องทำสัญญาขึ้นมาใหม่ นอกจากนั้น กระดาษแผ่นเดียวที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นสัญญาใหม่นั้นไม่ได้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณหรือมีการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการแต่อย่างใด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ในช่วงที่ทำการสอบราคาจะมีเพียงนายช่างโยธาเทศบาล ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลเท่านั้นที่ลงนามในแบบแปลนก่อสร้าง โดยยังไม่มีวิศวกรร่วมลงนามรับรองความมั่นคงแข็งแรงในแบบ แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอาคารที่จะทำการก่อสร้างได้มาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งเรื่องให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างเป็นการภายใน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาได้และลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จึงยอมมีหน้าที่ต้องทำการก่อสร้างอาคารให้ได้ตามรูปแบบรายการก่อสร้างตามสัญญาและต้องแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา การกล่าวอ้างเรื่องการแก้ไขแบบแปลนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับนั้นเป็นคนละกรณีกัน นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่าขณะทำสัญญาผู้ฟ้องคดีมีการตั้งข้อสังเกตหรือทักท้วงรูปแบบรายการว่าไม่สมบูรณ์เพื่อเสนอขอแก้ไขแต่อย่างใด สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงสำนักงานโยธาธิการฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแบบแปลนอาคาร และทำการสอบราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยไม่รอผล



/การตรวจสอบ...

การตรวจสอบและรับรองแบบแปลนจากสำนักงานโยธาธิการฯ ซึ่งต่อมาสำนักงานโยธาธิการฯ ได้มีหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ส่วนหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคการก่อสร้างเนื่องจากรอแก้ไขแบบก่อสร้างเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ และฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง ขอแจ้งลงงานก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยได้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพียงฉบับเดียวคือหนังสือที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับตามสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๐/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งแจ้งว่า สำนักงานโยธาธิการฯ เป็นหน่วยงานราชการดำเนินงานช่างในภูมิภาค มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการในจังหวัด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งแบบแปลนการก่อสร้างอาคารให้สำนักงานโยธาธิการฯ ตรวจสอบว่าการออกแบบเป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่ ซึ่งหลังจากสำนักงานโยธาธิการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามียารการที่ต้องทำการแก้ไข จึงประสานงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีให้นำแบบแปลนกลับไปแก้ไข เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทำการแก้ไข และสำนักงานโยธาธิการฯ ตรวจสอบใหม่แล้ว จึงได้ส่งมอบแบบแปลนที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งคืนผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือที่ ๐๐๒๓/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

นายเสกสรรค์ ภูคงน้ำ นายช่างโยธา ๕ ซึ่งแจ้งว่า ตามหลักปฏิบัติในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หากแบบแปลนไม่ใช่แบบแปลนมาตรฐานของกรมในการก่อสร้าง จะต้องส่งแบบแปลนให้โยธาธิการจังหวัดนั้นๆ เพื่อตรวจพิจารณา ซึ่งแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ไม่ใช่แบบแปลนมาตรฐานของกรม จึงต้องจัดส่งโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาโดยได้ส่งให้สำนักงานโยธาธิการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ก่อนที่จะมีการจ้างผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการแก้ไขแบบแปลนได้แก่ ฐานราก เสา คาน พื้นชั้นล่าง พื้นชั้นบน และโครงหลังคาโดยเป็นการแก้ไขในแบบแปลนเดิมไม่ได้จัดทำแบบแปลนขึ้นมาใหม่ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับงานโครงสร้างของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ หลังจากนั้น สำนักงานโยธาธิการฯ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ จัดส่งแบบแปลน



/ที่แก้ไข...

ที่แก้ไขแล้วคืนผู้ถูกฟ้องคดี แต่ไม่ทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อใด และไม่ทราบว่ามี การแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้แจ้ง แต่การที่ผู้รับเหมาจะลงมือทำงานนั้นได้ต้องมีคำสั่งอนุญาตให้ทำงานโดยนายช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งก็คือพยานและพยานได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาปรับสภาพพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ โดยยังไม่มี การก่อสร้าง และพยานไม่เคยเห็นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ของผู้ฟ้องคดี เรื่อง แจ้งขอลงงานก่อสร้าง ส่วนจะมีการขยายอายุสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่พยานไม่ทราบ

นายพันธ์ บุญมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ ในขณะนั้น และเป็นผู้ลงนามในสัญญาพิพาท ชี้แจงว่า ขณะลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ กับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ นั้น แบบแปลนการก่อสร้างทำยสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งให้โยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบและทดสอบน้ำหนักของดิน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และยังไม่ได้รับคืน โดยพยานได้รับแบบแปลนซึ่งมีการแก้ไขแล้วจากโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งขณะลงนามในสัญญากับผู้ฟ้องคดีจะมีแบบแปลนสำนักงานหรือไม่ พยานจำไม่ได้ ส่วนที่ต้องส่งแบบแปลนให้สำนักงานโยธาธิการฯ ตรวจสอบ เนื่องจากนายช่างโยธาของเทศบาลแจ้งว่าต้องส่งให้โยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบ สำหรับลายมือชื่อในช่องผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ในหน้าที่ ๓ เป็นลายมือชื่อของพยานจริง ส่วนสัญญาจ้างในหน้าที่ ๓ อีกฉบับในข้อ ๕ ข. ซึ่งระบุว่าผู้รับจ้างต้องลงมือทำงานในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ในช่องลายมือชื่อผู้ว่าจ้างนั้น ดูกล้ายจะเป็นลายมือชื่อของพยานแต่ไม่ใช่ลายมือชื่อพยานและพยานไม่เคยแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้าง และเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจะมีถึงผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่พยานจำไม่ได้

นายอนุชัย บุรณประเสริฐกุล วิศวกรโยธา ๘ วช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมตรวจแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า แบบแปลนของสำนักงานเทศบาลฯ ที่ส่งมาให้ตรวจสอบเป็นพิมพ์เขียวมิใช่ภาพถ่าย จากการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างของแบบเกี่ยวกับฐานราก เสาคาน พื้นชั้นล่าง เสาคาน พื้นชั้นบน และแปลนโครงหลังคา



/น่าจะไม่มีนคง...

น่าจะไม่นั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารของสำนักงานทั้งสิ้น หลังจากนั้นสำนักงานโยธาธิการฯ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขแบบ นอกจากนี้ พยานมีความเห็นว่า ตามระเบียบแล้วแบบแปลนจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะคำนวณราคากลางและจัดซื้อจัดจ้างได้และตามหลักปฏิบัติทั่วไป ผู้รับเหมาจะลงมือก่อสร้างตามสัญญาได้นั้นแบบทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้ว

นางมัทธนา เล็กสมบุรณ์ หัวหน้าผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ชี้แจงว่า ขณะลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ นั้น ไม่มีรายละเอียดของแบบแปลนอาคารสำนักงานฯ เมื่อสอบถามจากนายกเทศมนตรีก็ได้รับแจ้งว่าแบบแปลนยังไม่เรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจลงมือก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีแบบแปลนและได้มีการทวงถามถึงแบบแปลนดังกล่าวจากนายกเทศมนตรีด้วยวาจาอีกหลายครั้ง ซึ่งนายกเทศมนตรีแจ้งว่าส่งแบบไปให้สำนักงานโยธาธิการฯ ตรวจสอบ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอลงงานก่อสร้างเนื่องจากได้รับแบบแปลนจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ เล็กน้อย แต่ได้รับวันที่เท่าใดจำไม่ได้ สำหรับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีนำไปส่งที่สำนักงานเทศบาล โดยไม่มีการลงรับจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ระหว่างการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามด้วยวาจากับนายกเทศมนตรีหลายครั้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้างล่าช้าไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนายกเทศมนตรีแจ้งว่าไม่ต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจะแก้ไขสัญญาให้ ซึ่งการแก้ไขระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่ เมื่อก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ โดยพนักงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมาเฉพาะหน้าที่ ๓ ฉบับเดียว โดยมีลายมือชื่อของนายพันธ์ บุญมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอลงนามแล้ว หลังจากผู้ฟ้องคดีลงนามและประทับตราหังฯแล้ว จึงมอบให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีนำไปส่งคืนผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งสัญญาดังกล่าวไม่มีคู่ฉบับ มีเฉพาะต้นฉบับซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เห็นต้นฉบับดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าจ้างตามสัญญา และถูกปรับเป็นเงินสี่แสนกว่าบาท เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งว่ามีการขยายเวลาการก่อสร้างแล้ว ต้องถือตามสัญญาที่ขยาย ซึ่งนายอัคคเดช นุสีหา ปลัดเทศบาล และนายพินิจ อัมถวิล นายกเทศมนตรีในขณะนั้น ได้นำต้นฉบับของสัญญาหน้าที่ ๓ ที่แก้ไข



/ดังกล่าวให้...



ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี โดยปลัดเทศบาลแจ้งว่าสัญญาฉบับแก้ไขไม่ถูกต้องจึงต้องถือตามฉบับเดิม โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบเสร็จรับเงินจำนวน ๑,๙๗๔,๐๔๗ บาท แต่ข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างเพียง ๑,๕๕๗,๓๒๒ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๑๖,๗๒๕ บาท เป็นการชำระค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้า

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาโดยทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาหรือไม่ หากทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังยุติได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสอ เลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔ - ๐๕ โดยขณะที่ลงนามไม่มีแบบแปลนแนบท้ายสัญญา แต่โดยที่สัญญาดังกล่าวในหน้าที่ ๓ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน มีจำนวน ๒ ฉบับ โดยสัญญาทั้งสองฉบับมีข้อความเช่นเดียวกัน ยกเว้นกำหนดเวลาเริ่มต้นและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแตกต่างกัน ในข้อ ๕ ข. โดยฉบับแรก กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ส่วนฉบับที่สอง กำหนดเวลาเริ่มงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสัญญาทั้งสองฉบับมีกำหนดเวลาทำงาน ๑๘๐ วัน เช่นกัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เริ่มงานก่อสร้างทันที โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งลงงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไว้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีจึงแจ้งนายช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด พิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ฉบับลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ในหน้าที่ ๓ ซึ่งมีจำนวนสองฉบับ แต่มีกำหนดเวลาการเริ่มทำงานและกำหนดเวลาสิ้นสุดแตกต่างกัน คือฉบับแรกกำหนดเวลาเริ่มงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และกำหนดเวลาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ส่วนฉบับที่สองกำหนดเวลาเริ่มงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดเวลาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยสัญญาทั้งสองฉบับมีกำหนดเวลาทำงาน ๑๘๐ วัน เช่นกัน และลงนามโดยผู้มีอำนาจของคู่สัญญาคนเดียวกัน จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่าสัญญาฉบับที่สองเป็นสัญญาที่ถูกต้องตามที่คู่กรณีแสดงเจตนาหรือไม่



/เห็นว่า...

เห็นว่า ในวันลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ นางมณฑนา เล็กสมบุรณ์  
 หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่ามีแบบแปลนแนบท้ายสัญญา และ  
 เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๒๓๗ ลงวันที่  
 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ส่งแบบแปลนอาคารสำนักงานฯ ให้โยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ตรวจสอบแบบแปลนและทดสอบการรับน้ำหนักของดิน โดยสำนักงานโยธาธิการ  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือส่งแบบแปลนคืนผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏตามหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓/๐๑๑๙  
 ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเห็นว่าขณะที่คู่กรณีลงนามในสัญญาจ้างนั้น ไม่มีแบบแปลน  
 แนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งแบบแปลนดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการก่อสร้าง  
 ทั้งฝ่ายผู้รับจ้าง คือผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างตามแบบ และฝ่ายผู้ว่าจ้าง คือผู้ถูกฟ้องคดี  
 ต้องใช้แบบแปลนเพื่อควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างว่าถูกต้องตรงตามแบบแปลนหรือไม่  
 ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแบบแปลนแล้วไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อใด  
 แต่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งขอ  
 ลงงานก่อสร้าง ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไว้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ตามเลขที่รับ  
 ๑๖๔ แล้ว ได้สั่งการให้นายช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการต่อไป โดยไม่มีการทักท้วงหรือ  
 ท้วงติงถึงการที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานล่าช้า จากพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดี  
 มีหนังสือแจ้งขอลงงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดี  
 ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทราบดี  
 ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีการทักท้วงหรือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด  
 แม้นายพันธ์ บุญมา ซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญาในฐานะนายกเทศมนตรีหนองสอขณะนั้น จะให้  
 ถ้อยคำต่อศาลว่า ไม่เคยแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
 และลายมือชื่อที่ปรากฏในสัญญาฉบับที่สองนั้นคล้ายลายมือชื่อของตนเอง แต่ไม่ใช่ลายมือชื่อ  
 ของตนก็ตาม เห็นว่าถ้อยคำของนายพันธ์ บุญมา ไม่อาจเชื่อถือได้เนื่องจากมีการให้ถ้อยคำ  
 เกี่ยวกับแบบแปลนของสำนักงานฯ ขณะลงนามในสัญญาเป็นสองกรณีคือ ให้ถ้อยคำว่ามี  
 ไม่มีแบบแปลน และให้ถ้อยคำว่ามีแบบแปลนหรือไม่ จำไม่ได้ จึงเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าว  
 ขัดแย้งกัน จึงไม่อาจเชื่อถือได้ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายพินิจ อัมมวิไล นายกเทศมนตรี  
 คนปัจจุบัน ได้มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิ  
 ค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว โดยแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕  
 ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดไว้ว่าผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่



/๑๙ กรกฎาคม...

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป จึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีแสดงเจตนายอมรับว่าสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามสัญญาฉบับที่สองซึ่งลงนามโดยนายพันธ์ บุญมา ผู้มีอำนาจในขณะนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเริ่มทำงานและระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาฉบับที่สอง ตามพฤติการณ์จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายพันธ์ บุญมา นายกเทศมนตรีในขณะนั้น ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาฉบับที่สอง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบที่อยู่แล้วว่าขณะเริ่มทำสัญญาจ้างแบบแปลนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอยยังไม่เรียบร้อย จึงไม่อาจทำการก่อสร้างได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาฉบับแรก ซึ่งก็เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาฉบับที่สองไม่ปรากฏเหตุผล การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเสนอเรื่องตามขั้นตอนตามลำดับชั้น ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า แม้กระบวนการขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจะมีระเบียบกำหนดไว้แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นระเบียบภายในของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ เป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ การแสดงเจตนาตกลงของคู่สัญญาแม้จะทำโดยวาจาก็สมบูรณ์ใช้บังคับได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงเชื่อว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอส่งมอบงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา โดยได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๕๑ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติผิดสัญญาจ้าง

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าปรับเป็นจำนวนเท่าใด เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๑๔ กำหนดไว้ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๙๙๕ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า



/ถ้าเจ้าหน้าที่ยอมรับ...

ถ้าเจ้าหน้าที่ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้น  
 ในเวลาชำระหนี้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าและผู้ถูกฟ้องคดี  
 ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  
 ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดีโดยขอสงวนสิทธิค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๐  
 กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีได้เพียงเท่าที่  
 ได้สงวนสิทธิเรียกค่าปรับคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เท่านั้น แต่เห็นว่าจำนวนเงิน  
 ค่าปรับตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เป็นเงินวันละ ๑,๙๗๕ บาท ไม่ถูกต้องตามข้อ  
 ๑๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้เรียกค่าปรับ  
 สำหรับการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันเป็นรายวันเป็นจำนวนเงิน  
 ตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น เมื่อสัญญาจ้างในคดีนี้มีจำนวนเงิน  
 ๑,๙๗๔,๐๔๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ไม่เกินวันละ ๑,๙๗๔ บาท ซึ่ง  
 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้าตั้งแต่วันที่ ๒๐  
 กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๕๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับ  
 ค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๖๗๔ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดี  
 เป็นเงินค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๒๑๑ วัน เป็นเงินวันละ ๑,๙๗๕ บาท รวมเป็นเงิน  
 ๔๑๖,๗๒๕ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับตามสัญญาที่หักไว้เกิน  
 เป็นเงิน ๓๑๖,๐๕๑ แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าฤชาธรรมเนียม  
 ตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของ  
 ศาลปกครองชั้นต้น โดยมีเหตุผลว่าในช่วงที่มีการสอบราคาก่อสร้างมีเพียงนายช่างโยธา  
 ปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงนามในแบบแปลน โดยยังไม่มีวิศวกร  
 ลงนามรับรองความมั่นคงแข็งแรงในแบบแปลน แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอาคารที่จะ  
 ก่อสร้างได้มาตรฐานด้านความแข็งแรงตามแบบวิชาช่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งเรื่องให้สำนักงาน  
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน เมื่อวันที่ ๒๑  
 พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการสอบราคา  
 ก่อสร้างอาคาร โดยไม่รอผลการตรวจสอบและรับรองแบบจากสำนักงานโยธาธิการและ



/ผังเมือง...

ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อมาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งการรับรองความมั่นคงแข็งแรงของแบบแปลนดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาได้และลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยดำเนินการก่อสร้างอาคารให้ได้รูปแบบรายการก่อสร้างและต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความชำนาญด้านก่อสร้าง การเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐย่อมจำต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไปพึงมี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างอาคารอาจมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา เหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชะลอหรือระงับการทำสัญญา หรือทำหนังสือโต้แย้งความไม่มีอยู่ของแบบแปลนอาคารในขณะที่เข้าทำสัญญา แต่กลับสมัครใจเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผิดวิสัยผู้ประกอบการทั่วไป หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็หาได้เริ่มงานในทันที และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งอุปสรรคในการก่อสร้างเนื่องจากต้องรอการแก้ไขแบบแปลน แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเรื่องการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างมาเป็นข้อต่อสู้ให้ต้องพ้นจากความรับผิดชอบในการส่งมอบงานล่าช้าได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ หน้าที่ ๓ ฉบับที่สอง เป็นให้เริ่มงานในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ก็ไม่ปรากฏหลักฐานถึงสาเหตุและวันเวลาที่มีการแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น การดำเนินการใดๆ จำต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาซึ่งตามระเบียบผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำขอแสดงเหตุในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาผ่านเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามลำดับชั้น แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้นำพยานหลักฐานมายืนยันเรื่องขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างแต่อย่างใดไม่ นอกจากนั้น สัญญาฉบับที่สองที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าที่ ๓ ในข้อ ๕ ข. ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ เป็นเอกสารฝ่ายเดียวไม่มีคู่ฉบับ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นประกอบการค้า ย่อมต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและย่อมจำต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญา



/เป็นพิเศษ...

เป็นพิเศษยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไป เหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทักท้วงถึงต้นฉบับเอกสารสัญญาจ้างดังกล่าวที่ไม่มีคู่ฉบับและเหตุใดจึงไม่เก็บเอกสารดังกล่าวไว้เสียเอง จึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ การอ้างเอกสารสัญญาจ้างที่ ๕/๒๕๔๕ ฉบับที่สองที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างมาเป็นเหตุยื่นคำปรับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาและได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วจะกล่าวอ้างเรื่องการแก้ไขแบบแปลนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ให้ต้องพ้นจากความรับผิดชอบในคำปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไม่ได้ นั้น เมื่อมีการก่อสร้างอาคารผู้ฟ้องคดีต้องทำตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผลงานก่อสร้างเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ทักท้วงถึงการลงงานล่าช้า ทั้งขณะทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ก็ไม่มีแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนั้นหากผู้ฟ้องคดีไม่ก่อสร้างตามแบบแปลนหรือเมื่อมีการแก้ไขแบบแปลน หากผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ต้องทบทวนแล้วแก้ไขในส่วนของงานก่อสร้างที่ไม่ผ่านการตรวจรับงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ย่อมทำให้งานล่าช้าและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องรับผิดชอบในคำปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ายิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้ความละเอียดรอบคอบยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไปแล้ว นอกจากนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว หากผู้ฟ้องคดีชะลอการก่อสร้างหรือระงับการก่อสร้างก็ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขาดความน่าเชื่อถือ ส่วนกรณีเกี่ยวกับเอกสารสัญญาจ้างหน้าที ๓ ที่มีการแก้ไขมีเพียงฉบับเดียวไม่มีคู่ฉบับนั้น เมื่อสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบก็ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย เมื่อข้อความตามสัญญาจ้างฉบับแรกและฉบับที่สองมีข้อความตรงกันทั้งมีระยะเวลาเริ่มต้นทำงานและเวลาสิ้นสุดของงานเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญา อีกทั้ง คู่สัญญาตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับก็เป็นคู่สัญญาเดียวกัน สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะส่อไปในทางทุจริตในการทำเอกสาร คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงโยธธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างอาคารเทศบาลและทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ในขณะเดียวกันก็ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีตามแบบแปลนเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ โดยไม่รอผลการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานโยธธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ปราบกฏผลการสอบราคาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและได้เข้าทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีขนาด ๒ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่ ๗๖๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสอ เลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ วงเงินก่อสร้าง ๑,๙๗๔,๐๔๗ บาท แต่สัญญาจ้างดังกล่าวเฉพาะในแผ่นที่ ๓ มี ๒ ฉบับ มีข้อความเหมือนกันแตกต่างกันเฉพาะในข้อ ๕ ข. เกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มทำงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน กล่าวคือสัญญาฉบับแรกกำหนดให้เริ่มงานภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ส่วนสัญญาอีกฉบับกำหนดให้เริ่มงานภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ในวันเข้าทำสัญญาผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เริ่มงานก่อสร้าง ภายหลังเมื่อสำนักงานโยธธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอลงงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือข้างต้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิคำปรับผู้ฟ้องคดีให้เหตุผลว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี (ผู้รับจ้าง) ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานจ้างภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งขอสงวนสิทธิคำปรับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖



/เป็นต้นไป...

เป็นต้นไป เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ แล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญา ๒๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖) ค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑,๙๗๕ บาท เป็นเงินค่าปรับ ๔๑๖,๗๒๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๕๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖) การหักค่าปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการล่าช้าจากการส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

ข้อเท็จจริงรับกันว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญา ๒๑๑ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๕๑ วันมิใช่ ๒๑๑ วัน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ ในขณะที่ลงนามในสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาฉบับที่สอง ซึ่งตามข้อกำหนดในสัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเดิมกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ขยายเป็นให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธว่าไม่เคยขยายกำหนดเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่าตามข้อตกลงการจ้างในข้อ ๑ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอขนาด ๒ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่ ๗๖๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสอเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ จากข้อกำหนดดังกล่าว เมื่อการก่อสร้างจะต้องทำตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้มีประกาศสอบราคาค่าก่อสร้างอาคาร



/เมื่อวันที่...



เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยไม่รอผลการรับรองแบบแปลนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งให้โยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบแบบแปลนและทดสอบการรับน้ำหนักของดินตามหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีการแก้ไขในส่วนฐานราก เสาคาน้ำ พื้นชั้นล่าง และโครงหลังคา โดยเป็นการแก้ไขในแบบแปลนเดิมมิได้จัดทำแบบแปลนขึ้นมาใหม่ การแก้ไขส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างงานก่อสร้างซึ่งเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีแบบแปลนการก่อสร้างเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ ให้กับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของโยธาธิการจังหวัด โดยพฤติการณ์แล้วผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจึงไม่อาจก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดได้ แบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีเลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕ จึงเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้าง ภายหลังเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคืนแบบแปลนที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างงานก่อสร้างคืนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งลงงานก่อสร้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และกรณีเป็นที่คาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ตามที่กำหนดในสัญญาเดิมได้ เพราะเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อาจส่งมอบแบบแปลนก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ในขณะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งสงวนสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บัดนี้ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของคู่สัญญาแล้ว เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ จริง เมื่อสัญญาจ้าง



/ก่อสร้างอาคาร...

ก่อสร้างอาคารเป็นสัญญาจ้างทำของที่หวังผลสำเร็จของงานที่จ้าง ซึ่งตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กำหนดรูปแบบการแสดงเจตนาของคู่สัญญาไว้ ดังนั้น แม้ทำด้วยวาจาก็มีผลใช้บังคับได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฉบับที่สองไม่ปรากฏเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และไม่มีการเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนประกอบกับข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้แล้วเว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีเองซึ่งไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบบุคคลภายนอกได้ ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า สัญญาฉบับที่สองเป็นการแก้ไขเฉพาะในหน้าที่ ๓ ข้อ ๕ ข. ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ เป็นเอกสารฝ่ายเดียว ไม่มีคู่ฉบับเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อมามีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดในค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นจำนวนเท่าใด ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานจ้างที่สมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงเป็นการส่งมอบงานจ้างล่าช้าเกินกำหนดเวลาที่สัญญากำหนดไว้จำนวน ๕๑ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีจากการส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๕๑ วัน ซึ่งตามข้อ ๑๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้เรียกค่าปรับสำหรับการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง เมื่อสัญญาจ้างกำหนดวงเงินค่าจ้างไว้จำนวน ๑,๙๗๔,๐๔๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ไม่เกินวันละ ๑,๙๗๔ บาท จำนวน ๕๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๐๐,๖๗๔ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีไว้เป็นเงิน ๔๑๖,๗๒๕ บาท จึงเป็นการเรียกเก็บค่าปรับไว้เกินไปจำนวน



/๓๑๖,๐๕๑ บาท...

๓๑๖,๐๕๑ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับตามสัญญา  
ที่หักไว้เกินเป็นเงิน ๓๑๖,๐๕๑ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุดและ  
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าขออื่นจากนี้ให้ยกเสีย  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ  
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เฮงเจริญ  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายกิตตนัย ธรรมรัช

